T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Eylül 2026

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

İÇERİK

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 6

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 6

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 6

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 7

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 9

7. DENETİM BULGULARI 9

8. EKLER 21

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Akademik Personel Kadro Durumu 2

Tablo 2: İdari Personel Kadro Durumu 2

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Ödenek ve Gerçekleşmesi 3

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Gelir Tahmin ve Gerçekleşmesi 4

Tablo 5: Doğrudan Temin Yöntemiyle Karşılanan Hizmet Alımları 19

KISALTMALAR

AŞ	:	Anonim Şirket
KBS	:	Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
MYO	:	Meslek Yüksek Okulu
TL	:	Türk Lirası
TNKÜ	:	Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
YÖKAK	:	Yükseköğretim Kalite Kurulu

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir.

B. Diğer Bulgular

1. Yükseköğretim Kalite Kurulu Tarafından Görevlendirilen Dış Değerlendiricilerin Giderlerinin Üniversite Özel Bütçesinden Karşılanması

2. İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İşletilmesine İlişkin Eksikliklerin Bulunması

3. Memurlara Verilen Öğle Yemeği Hizmetlerine İlişkin Muhasebe Kayıt ve İşlemlerinin Özel Bütçe İçerisinde Yürütülmesi

4. Yapım İşleri, Hizmet ve Mal Alımlarına Yönelik İhtiyaçların Kısımlara Bölünmek Suretiyle Doğrudan Temin Yoluyla Karşılanması

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Anayasa'nın 130'uncu maddesinde, çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerin Devlet tarafından kanunla kurulması öngörülmüştür.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi adıyla, 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanun ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'na eklenen ek madde ile kurulmuştur. Üniversitenin ismi 18.05.2018 tarih ve 7141 sayılı kanun ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

Yükseköğretim kurumları için temel mevzuat; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'dir.

Yükseköğretimin amaç ve ilkeleri, yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'yla düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun'un 12'nci maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri sayılmış olup bu görevler; toplumun ihtiyaçları, kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun bilimsel eğitim-öğretim, araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, bu ilke ve hedefler doğrultusunda insangücü yetiştirmek, toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, üretimde artışı sağlayacak uygulamalı çalışmalarda bulunmak, bu amaçla döner sermaye işletmelerini kurmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak olarak özetlenebilir.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin akademik yapısında rektörlük, senato, fakülte dekanlıkları, yüksekokul, enstitü, uygulama ve araştırma merkez müdürlükleri bulunmakta,

idari yapısında ise üniversite yönetim kurulu, genel sekreterlik, daire başkanlıkları, hukuk müşavirliği ve müdürlükler yer almaktadır.

Üniversitenin üst yöneticisi olan Rektör Cumhurbaşkanı tarafından, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca atanmaktadır.

Üniversite bünyesinde; 12 fakülte, 1 yüksekokul, 3 enstitü, 1 konservatuar, 12 meslek yüksekokulu ve 18 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır.

Akademik ve idari personelin sınıf, unvan ve kadro dağılım bilgileri Tablo 1 ve 2'de yer almaktadır.

Tablo 1: Akademik Personel Kadro Durumu

Unvan	**Dolu Kadro Sayısı**	**Boş Kadro Sayısı**	**Toplam Kadro Sayısı**
Profesör	258	101	359
Doçent	176	138	314
Doktor öğretim üyesi	237	105	342
Öğretim görevlisi	243	56	299
Araştırma görevlisi	195	116	311
Toplam	**1. 109**	**516**	**1625**

Tablo 2: İdari Personel Kadro Durumu

	Dolu Kadro Sayısı	**Boş Kadro Sayısı**	**Toplam Kadro Sayısı**
Genel idare	332	224	556
Sağlık	338	155	493
Avukatlık	2	1	3
Eğitim-öğretim	0	0	0
Teknik	73	34	107
Yardımcı	89	32	121
Sözleşmeli	243	295	538
İşçi	418	29	447
Toplam	**1.495**	**770**	**2.265**

Üniversitede 2025 yıl sonu itibarıyla kadrolu akademik, idari (sözleşmeli idari personel dahil) ve işçi personel toplamı 2.604'tür. Ayrıca Üniversitede 2 yabancı uyruklu akademik personel çalışmaktadır.

1.3. Mali Yapı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli II sayılı cetvelin, (A) “Özel Bütçeli İdareler” bölümünde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen hazine yardımı ve öz gelirlerini kullanarak giderlerini finanse etmektedir.

İdarenin ekonomik sınıflandırma açısından 2025 yılına ait ödenek dağılımının ve yıl sonu harcama gerçekleşmelerine ilişkin tablo aşağıdadır.

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Ödenek ve Gerçekleşmesi

	Ödenek (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
01 Personel Giderleri	2.679208.858,00	2.642.317.315,00	98,62
02 Sos. Güvenlik Kurumlanna Devlet Primi Giderleri	342.012.000,00	333.745.770,00	97,58
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	251.889.211,00	226.137.189,00	89,78
05 Cari Transferler	348.602.513,00	346.957.803,00	99,53
06 Sermaye Giderleri	676.216.238,00	407.641.112,00	60,28
07 Sermaye Transferleri	-	-	-
Toplam	**4.297.928.820,00**	**3.956.799.190,00**	**92,56**

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 3.882.756.000,00 TL ödenek tahsis edilen Üniversite bütçesine yıl içinde 415.172.820,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 4.297.928.820,00 TL'ye ulaşmış olup, ödeneğin %92'si olan 3.956.799.190,00 TL kullanılmıştır.

2025 yıl sonu itibarıyla bütçe giderleri 3.956.799.190,00TL olarak gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesinin %.101,91 'i kullanılmıştır. Personel giderlerinde 2.591.311.000,00 TL ödeneğin 2.642.317.315,00 TL'si, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde 320.833.000,00 TL ödeneğin 333.745.770,00 TL'si, mal ve hizmet alımı giderlerinde 241.149.000,00 TL ödeneğin 226.137.189,00 TL'si, cari transferlerde 305.934.000,00 TL ödeneğin 346.957.803,00 TL'si, sermaye giderlerinde 423.529.000,00 TL ödeneğin 407.641.112,00 TL'si harcanmış, sermaye transferi gerçekleşmediğinden herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Üniversite tarafından 2025 yılında; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Erasmus, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı destekleri ile Avrupa Birliği hibelerinden toplam 37.548.353,31 TL bütçe dışı kaynak kullanılmıştır.

2025 yılı bütçe gelirleri tahmin ve gerçekleşme bilgileri Tablo 4'te yer almaktadır.

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Gelir Tahmin ve Gerçekleşmesi

	Gelir Tahmini (TL)	**Gerçekleşen (TL)**	**Gerçekleşme Oranı (%)**
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	44.478.000,00	78.483.875,00	176,46
Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler	3.739.793.000,00	3.552.073.861,00	94,98
Diğer Gelirler	98.485.000,00	120.812.772,00	122,67
Sermaye Gelirleri	-	-	
Toplam	**3.882.756.000,00**	**3.751.370.507,00**	**96,62**
Gelirlerden Red ve İadeler (-)	0	119.699,13	
Net Toplam	**3.882.756.000,00**	**3.751.250.808,87**	**96,61**

2025 yılı bütçesine göre tahmin edilen bütçe geliri 3.882.756.000,00 TL olan Üniversitenin, yıl sonunda gerçekleşen net bütçe geliri 3.751.250.5808,87 TL'dir.

Dönem faaliyet geliri 4.278.125.306,41 TL, gelirlerden indirim, iade ve iskonto toplamı 117.767,72 TL, enflasyon düzeltmesi toplamı 4.375.135.723,11 TL ve faaliyet gideri 4.117.463.984,41 TL olan Üniversite, 2025 yılını 4.535.679.277,39 TL olumlu faaliyet sonucu ile tamamlamıştır.

Üniversite özel bütçesi dışında bulunan;

Döner Sermaye İşletmesinin 2025 yılı gelir toplamı 1.984.659.968,95 TL, gider toplamı 2.666.043.654,29 TL olarak gerçekleşmiş ve dönem 681,383,685.34 TL zarar ile tamamlanmıştır.

Sosyal Tesisin/İktisadi İşletmenin 2025 yılı gelir toplamı 39.288.558,46 TL, gider toplamı 19.486.001,28 TL olarak gerçekleşmiş ve dönem sonu 7.114.298,45 TL kâr ile tamamlanmıştır. Üniversitenin muhasebe kayıtlarındaki sermaye tutarı, İktisadi İşletme Müdürlüğünün 21.01.2026 tarih ve 701817 sayılı yazısı ile enflasyon düzeltmesi bildirildiğinden 648.248,50 TL olmuştur.

Ayrıca Üniversite, 04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2011/1968 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi AŞ'nin ortağıdır. Adı geçen AŞ'nin kuruluş sermayesi 5.417.000,00 TL olup Üniversitenin %86,71 oranında ortaklığı bulunmaktadır.

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 49'uncu maddesi gereğince genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, uluslararası standartlara uygun olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde; Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla genel yönetim kapsamında olan üniversitelerin muhasebe ve raporlama standartları Kurul tarafından belirlenen kurallara tabidir. Kamu İdaresi ayrıca adı geçen Kanun'un 80'inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden Bakanlığın hazırladığı düzenlemelere tabi olup bu kapsamda çıkarılan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'ndeki muhasebe ilkeleri ile hesap planını kullanmakta, mali tabloları hazırlamakta ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre mali işlemlerini muhasebeleştirmektedir.

Özel bütçeli bir idare olan Üniversitede, tahakkuk esaslı muhasebe sistemi kullanılmaktadır. Üniversitenin muhasebe işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'ne tabi olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden denetime sunulanlar aşağıda sayılmakta olup denetim, bunlar ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

- Birleştirilmiş veriler defteri,
- Geçici ve kesin mizan,
- Bilanço,

• Faaliyet sonuçları tablosu,

• Öz kaynak değişim tablosu,

• Bütçelenen ve gerçekleşen tutarların karşılaştırma tablosu,

• İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli.

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tablolarından olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5018 sayılı Kanun uyarınca iç kontrol sistemi; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

İç kontrolünişleyişi ile ilgili ayrıntılı hükümler05.03.2025 tarihinde yürürlükten kaldırılan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile aynı tarihte yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ve Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliğinde belirlenmiş; Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan rehberlerle detaylı olarak düzenlenmiştir. İç kontrol sistemi, ilgili mevzuatına uygun olarak kurulmuş ancak aşağıda belirtilen hususlar açısından iyileştirilmesi gerekmektedir.

2025 yılı denetimi kapsamında, mezkûr mevzuat çerçevesinde, Üniversite iç kontrol sistemi aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir.

Kontrol Ortamı Standartları

Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar ile yetki devirleri ve sınırları tam ve açık bir şekilde belirlenip yazılı hale getirilmiştir. İdarede "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmış olup Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi imza çalışmaları tamamlanmaması nedeniyle kısmen yeterlidir. Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası, henüz tamamlanmadığı için eksiktir, buna karşın tamamlanan prodesürler duyurulmuştur. Hassas görevlere ilişkin prosedürlere yönelik rehber kısmen hazırlanması yönleriyle eksiktir, buna karşı hazırlanan prosedürler duyurulmamıştır.

Risk Değerlendirme Standartları

Stratejik plan, zamanında yayımlanmış ve içerik açısından mevzuata uygundur. İdare performans programı içerik olarak mevzuata uygun şekilde hazırlanmış ve zamanında yayımlanmıştır. İdare iç kontrol risklerinin tanımlamasıyla ilgili bazı çalışmalar yapmış olmakla beraber Kurumsal risklerini tam olarak belirleme açılarından bu çalışmalar yeterli değildir. Risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışma yapılmıştır.

Kontrol Faaliyetleri Standartları

İdare tarafından yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçleri hazırlanmış ve personele duyurulmuştur ancak tüm birimleri kapsama açısından eksiklikler bulunmaktadır. İdare tarafından yetki devirleri mevzuata uygun yapılmıştır. İdarede yapılan görevlendirmelerde, bunları farklı kişiler arasında dağıtılarak “görevler ayrılığı” ilkesine uyulmuştur. İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmemiştir. Kamu idaresinin ön mali kontrol yönergesi mevcuttur. Ön mali kontrol sistemi, ilgili mevzuata uygun olarak kurulmuş ancak risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve İletişim Standartları

İdare faaliyet raporu içerik olarak mevzuata uygun hazırlanmıştır. İdarenin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı mevcuttur ve içerik olarak Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’ne uygundur.

İzleme Standartları

İdarenin tüm birimleri tarafından iç kontrol sistemi, yılda en az bir kez değerlendirilmemekte ve değerlendirme sonuçları İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlanmamaktadır. Kamu İdaresinde iç denetim birimi kurulmamış olup 3 iç denetçi kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolara herhangi bir atama yapılmamıştır. İç denetim birimi kurulmadığı için kontrol sistemine ilişkin denetim çalışması mevcut değildir.

6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Yükseköğretim Kalite Kurulu Tarafından Görevlendirilen Dış Değerlendiricilerin Giderlerinin Üniversite Özel Bütçesinden Karşılanması

Dış Değerlendirme Programı kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından görevlendirilen ve Üniversitede çalışmalar yapan dış değerlendiricilerin konaklama ve ulaşım giderlerinin Üniversite tarafından karşılandığı görülmüştür.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu" başlıklı Ek 35'inci maddesinde; Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi düzenlenmiş, bu sistemin, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları içerdiği

belirtilmiş, bu kapsamda anılan hizmetleri yerine getirmek üzere idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli YÖKAK'ın kurulması öngörülerek Kurulun çalışma usul ve esasları ile yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sistemlerinin kurulması, iç ve dış değerlendirme süreçleri, yükseköğretim kurumlarında kurulacak kalite komisyonları, kalite değerlendirme tescil belgesinin alınması, Kuruldaki Genel Sekreterliğin çalışma usul ve esasları ve yapısı ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususların YÖKAK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

2547 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin "Kalite güvencesi ve iyileştirme çalışmaları kapsamındaki harcamalar" başlıklı 25'inci maddesinde; bu Yönetmelik kapsamında, yükseköğretim kurumları tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin her türlü harcamanın, yükseköğretim kurumlarının bütçelerine ilgili konuda tahsis edilecek ödenekle karşılanacağı, Vakıf yükseköğretim kurumlarının da bu Yönetmelik kapsamında yapılacak çalışmalar için bütçesinde yeterli ödenek ayıracağı belirtilmektedir.

Anılan Yönetmelik'in 25'inci maddesinde yer alan hüküm, Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi'nin "Harcamalar" başlıklı 13'üncü maddesinde de; yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilecek olan dış değerlendirme sürecine ilişkin her türlü harcamanın, ilgili yükseköğretim kurumunun bütçesinden karşılanacağı şeklinde yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen yönetmelik ve yönergelerle, 2547 sayılı Kanun'un Ek 35'inci maddesinde öngörülmeyen bir ödeme türü ihdas edilmiştir. Oysa ki, diğer harcama türlerinde olduğu gibi, kalite güvence sistemi yürütücülerince yapılacak harcamaların Üniversitelerce karşılanabilmesi için Kanun'da açık bir dayanak bulunması gerekmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinde; kamu gideri: kanunlarına veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderler şeklinde tanımlanmıştır.

5018 sayılı Kanun'un bu hükmüne göre; bir giderin yapılabilmesi, ancak bir kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin açık bir hükmü ile olabilecektir. Yönetmelik, yönerge gibi alt hukuki metinlerle yapılan düzenlemelerle yeni bir harcama türünün ihdas edilmesi mümkün

olmadığı gibi alt hukuk normlarının da üst hukuk normlarına aykırı olmaması gerekir. Yukarıda belirtilen Ek 35'inci maddede; Dış Değerlendirme Programı kapsamında Üniversitede çalışmalar yapan Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerinin giderlerinin Üniversite tarafından ödenebileceğine ilişkin bir düzenleme ve yönetmelikle düzenlenebilecek konular arasında da bu türden bir ödeme bulunmamaktadır. 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddesinde, YÖKAK'ın gelirleri ve personelin özlük haklarına ilişkin çeşitli mali hükümler öngörülmüş ancak YÖKAK tarafından görevlendirilen değerlendiricilerin giderlerinin Üniversite bütçesinden karşılanabileceğine dair herhangi bir mali hükme yer verilmemiştir.

Üniversite, dış denetim kurumlarının faaliyetlerinden yarar sağlamakta ise de buna dayanılarak dış denetim personelinin giderlerinin Üniversite bütçesinden karşılanabilmesi mümkün değildir. Nitekim idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli bir kurum olan YÖKAK'ın, Kanun'da sayılan görevleri ve hizmetlerini, kendisine tahsis edilen bütçe ödeneğini kullanarak yerine getirmesi gerekmektedir. Zira 2547 sayılı Kanun'un Ek 35'inci maddesinin tanıdığı yetkiye istinaden 23.11.2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin "Kurulun mali yapısı" başlıklı 28'inci maddesinde de YÖKAK hizmetlerinde ihtiyaç duyulan tüm giderlerin Kurul bütçesinden karşılanacağı ifade edilmiştir.

Ayrıca, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun "Daireler kurulu" başlıklı 27'nci maddesinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemlerin, Sayıştayın istişari görüşü alınarak yürürlüğe konulacağı belirtilmesine karşın mali hüküm içeren söz konusu Yönetmelik bu görüşü almak üzere Sayıştaya gönderilmemiştir.

Kamu İdaresi cevabında, YÖKAK'ın 12.10.2022 tarihli, E-85680258-869-2076 sayılı yazısı gereği değerlendiricilerin yolculuk ve konaklama giderlerinin üniversite bütçesinden ödendiği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; kanuni dayanağı olmayan yukarıda belirtilen giderlerin Üniversite bütçesinden karşılanmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 2: İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İşletilmesine İlişkin Eksikliklerin Bulunması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ve ilgili düzenlemeler gereğince, iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi aşamalarında eksikler olduğu görülmüştür.

Kamu idarelerinde görev, yetki ve sorumlulukların, iş akış süreçlerinin, yetki devirleri ve sınırlarının, insan kaynakları politikalarının, hizmet içi eğitim planlarının, kurumsal risklerin, ön mali kontrolün, yönetim bilgi sisteminin, veri kayıt ve dosyalama sisteminin, iç kontrol izleme ve yönlendirme kurulunun, iç denetim biriminin, bütçe, performans programı, faaliyet raporu ve stratejik planın hazırlanma süreçlerinin yazılı olarak ortaya konulması ve yönetilmesini kapsayan sitemler bütünü İç Kontrol Sistemini oluşturmaktadır.

5018 sayılı Kanun öncesi de belirtilen faaliyetlerin büyük bir bölümü farklı yasal düzenlemelerde dağınık bir şekilde yazılı olarak, bir kısmı sözlü kültüre dayalı olarak, kişilerin inisiyatifinde, raporlanamaz, kontrol edilemez, hesap verilemez durumda yürütülmekte idi. 5018 sayılı Kanunla bütün bunlar uluslararası standartlar kapsamında bir bütün olarak, belirli bir sistem dahilinde yazılı olarak kurulması ve işletilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Hesap verme sorumluluğunun gereği olarak iç kontrol sisteminin Meclis adına incelenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması görevi 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 35/1(a) ve 36/2(c) maddeleriyle Sayıştay'a verilmiştir. 5018 sayılı Kanun'un "Üst yöneticiler" başlıklı 11'inci maddesinde, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik'in 8'inci maddesinde ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği'nde; üst yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulmasından, işleyişinin gözetilmesinden, izlenmesinden ve Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği'nde; iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması, gerekli prosedür ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması, çalışmaların etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere idarelerin üst yöneticileri tarafından gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi ile kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerini Kamu İç Kontrol Standartları ile uyumlu hale getirmek üzere yapılması gereken çalışmalar belirlenmiş ve bu çalışmalar için kamu idarelerinin eylem planı oluşturmaları, gerekli prosedür ve ilgili düzenlemeleri yapmaları hususunda rehberlik hizmeti sağlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan 02.12.2013 tarih ve 70451396-24 sayılı "Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum" konulu Genelge'de ise; Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Planlarını gönderen genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin eylem planlarının Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde yürütülen izleme çalışmaları neticesinde, idarelerce yürütülmekte olan söz konusu çalışmalarla ilgili Maliye Bakanlığı ve Sayıştay tarafından tespit edilen eksiklikler belirtilerek, kamu idarelerinin eylem planlarını gözden geçirip Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi çerçevesinde revize ederek en geç 31.12.2014 tarihine kadar üst yöneticinin onayını müteakip Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermeleri ve eylem planlarında belirtilen eylemlerin ise iki yıl içinde (31.12.2016 tarihine kadar) tamamlanmasının gerektiği ifade edilmiştir.

Üniversitenin iç kontrol sistemine ilişkin yapılan denetimlerde aşağıdaki eksiklikler tespit edilmiştir;

1- İş akış süreçleri tamamlanmamıştır. İç Kontrol Rehberine göre idarelerde her bir faaliyetle ilgili iş akış süreçleri yazılı olarak oluşturulmalı ve bu süreçlerde görev alanlar, yetki sınırları ve sorumlulukları ile birlikte belirlenmelidir. Üniversitenin bir birimi olan Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi de dahil tüm birimleri kapsayacak şekilde iş akış süreçlerinin hazırlanması ve uygulamaya konulması gerekmektedir.

2- Kamu İç kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı tamamlanmamıştır.

3- Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik ve performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik İnsan Kaynakları Politikası tamamlanmamıştır.

4- Hassas görevlere ilişkin prosedürler hazırlanmamıştır.

5- Kurumsal riskler tamamlanmadığı için buna bağlı olarak İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri de oluşturulmamıştır.

6- Üniversitenin tüm birimlerince iç kontrol sistemleri yılda en az bir kez değerlendirilerek, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlaması gerekirken bu çalışmalar yapılmamıştır. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından bu raporlar değerlendirerek üst yöneticinin onayına sunulamadığı ve dolayısıyla üst yöneticinin onayladığı değerlendirme raporunda yer alan iç kontrol bileşenlerine ilişkin tespit edilen yetersizlikleri gidermek üzere gerekli çalışmalar yapılamamıştır.

7- Kamu idaresinde iç denetçi bulunmaması nedeniyle iç denetim fonksiyonun yerine getirilmediği, bu kapsamda iç denetim birimince iç kontrol sistemine ilişkin denetim ve raporlama çalışmaları yapılmamakta ve dolayısıyla iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik üst yönetime gerekli veri ve bilgi akışı sağlanamamaktadır.

Kamu İdaresi cevabında, iç kontrol sürecine yönelik eksikliklerin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği ifade edilmiştir.

Sonuç itibariyle, Kamu İdaresince iç kontrol sisteminin kurulması ve işleyişini sağlamak için çalışmalar sürdürülmekle birlikte, iç kontrol sistemine ilişkin olarak yukarda belirtilen eksikliklerin mevcut yasal düzenlemeler gereğince tamamlanması gerekmektedir.

BULGU 3: Memurlara Verilen Öğle Yemeği Hizmetlerine İlişkin Muhasebe Kayıt ve İşlemlerinin Özel Bütçe İçerisinde Yürütülmesi

Üniversite bünyesinde verilmekte olan memurların öğle yemeği hizmetlerine ilişkin mali iş ve işlemler için ayrı bir muhasebe sistemi kurulması gerekirken Kurum bütçesi içerisinde yürütüldüğü; bu uygulamanın, mevcut mevzuata aykırı olmakla birlikte, memurlardan alınan katkı payı kadar Kurum bütçesinin gelir ve gider kalemlerinde gereksiz şekilde fazla gösterime yol açtığı tespit edilmiştir.

86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 212'nci maddesine dayanılarak hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin;

“Yemek Servisi Giderleri” başlıklı 4'üncü maddesinde; yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanacağı, yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı,

"Yardımın Şartları" başlıklı 5'inci maddesinde; Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödeneğin memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisine aktarılacağı, yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin sadece yemek servisi tarafından yapılacağı, atamaya yetkili amirin onayı ile yemek servisinin kurulacağı, yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşyanın kurumlarca sağlanacağı ve bunlar için memurlardan herhangi bir ücret alınmayacağı,

"Yemek Maliyetinin Hesabı" başlıklı 9'uncu maddesinde; kurum kadrosunda olup yemek servisinde görevlendirilen personelin giderleri ile kira, amortisman, su, elektrik ve havagazı giderlerinin yemek maliyetine dahil edilmeyeceği,

İfade edilmektedir.

Diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerin hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, tüm işlemlerin kayıt altına alınması, muhasebeleştirilmesi, mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş ilkeleri çerçevesinde, yönetimin ve diğer ilgili kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması ve raporlanması amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uyum kapsamında 2006 yılında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller" uygulamaya konulmuştur.

Esas ve Usullerin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesine göre üniversiteler kapsama dahil bulunmakta, "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesine göre de yemekhaneler sosyal tesis olarak kabul edilmektedir. Esas ve Usullerin diğer maddelerinde de bünyesinde yer aldığı kurumun muhasebe sisteminden farklı olarak uygulanacak muhasebe sistemi ve hesap planı ile hazırlanması gereken mali tablolar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Belirtilen Esas ve Usuller'in 12'nci maddesine göre, kapsama dahil her bir sosyal tesisten yıllık gayrisafi hasılat tutarı 500.000 TL'yi (2025 yılı için 6.000.000 TL) aşanlar, muhasebe sistemlerini bu Esas ve Usullerde belirlenmiş olan ilke, kural ve standartlara göre yürütmeleri gerekmektedir.

Sosyal tesis olarak tanımlanan yemekhanenin anılan Esas ve Usullerin kapsamında bulunması, yıllık gayrisafi hasılat tutarı 6.000.000 TL'yi aşması nedeniyle Üniversite yemekhane hizmetlerine ilişkin hesap ve işlemlerin Kurum bütçesinden farklı ayrı bir hesap planına dayalı olarak bilanço hesabı esasına göre yürütülmesi gerekmektedir.

Diğer yandan Trakya Namık Kemal Üniversitesi Yemek Kurulu Yönergesinin "Yemek Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları" başlıklı 6/a maddesinde; "Devlet memurları yiyecek yardımı yapılması amacıyla üniversite bütçesinden alınan ödeneklerin geliştirilmesini sağlayıp tutanak altına alarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında kullanılmak üzere ilgili hesaba aktarılmasını koordine eder" denilmek suretiyle, Yemek Kurulunun tek görevinin memurların yemek hizmetleri için bütçeye konulan ödeneğin alınıp Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı hesabına aktarılmasından ibaret olduğu anlaşılmaktadır.

Aynı Yönergenin "Defter ve Belgeler" başlıklı 10'uncu maddesinde, "Muhasebe kayıt ve işlemleri, 30.12.2005 tarih ve 26039 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usullere uygun olarak bilanço esasına göre yürütülür" denilmiş olmasına rağmen, fiili durumun bu şekilde olmadığı, bu Esas ve Usullere göre hesap planı uygulanmadığı, ayrı muhasebe sistemi kurulmadığı ve kendi mali tablolarını oluşturmadığı anlaşılmıştır.

Mevcut uygulamaya göre personelin öğle yemeği için 2025 yılı Üniversite Bütçesine 8.130.000,00 TL ödenek konulmuş, yemek hizmetlerinin öğrencilerle birlikte bütçe içerisinde yürütülmesi nedeniyle, personel yemek hizmetleri için yapılan harcamalar ve toplanan gelirler hesaplanamamıştır. Bütçe uygulama sonuçlarına göre personel ve öğrenci yemek hizmetleri için bütçeden toplam 42.182.968,40 TL harcanmış, yemek karşılığı memur ve öğrencilerden toplam 17.471.727,34 TL gelir elde edilmiştir.

Personel yemek hizmetleri için Özel Bütçeye konulan ödenek yemekhane hesabına aktarılarak gider yazılması ve bütçeyle bir ilişkisinin kalmaması gerekirken, mevcut uygulamadan dolayı yemek hizmetleri karşılığı personelden toplanan paralar bir taraftan Özel Bütçeye gelir yazılmış, diğer taraftan toplanan bu paralar mevcut ödenekle birlikte harcanarak bütçeye gider yazılmıştır. Bu şekilde, kaydi olarak Üniversitenin hem gelirinde hem de giderinde yaklaşık bütçeye konulan ödenek kadar fazlalığa yol açmıştır.

Diğer yandan, öğrenciler için sunulan yemek hizmetlerinin aynı nitelikte olması, personel ve öğrenci yemek ihtiyaçları için tek mutfak kurulmuş olması nedeniyle 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 46 ve 47'nci maddeleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği'nin 4, 5 ve 15'inci maddelerine dayanılarak, bir çok üniversitede olduğu üzere, personel ve öğrenci yemek hizmetlerinin aynı kapsamda yürütülmesinin uygun olduğu değerlendirilmektedir.

Kamu İdaresi cevabında, söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanıldığı ve çalışmaların 2026 yılı içerisinde bitirilmesinin planlandığı ifade edilmiştir.

Sonuç itibariyle, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller kapsamında personel ve öğrenci yemek hizmetleri için bilanço esasına göre ayrı bir muhasebe kaydının oluşturulmaması hem mevzuata aykırılık oluşturmakta; hem de personelin yemek hizmetlerine ait gelir, gider ve muhasebe işlemlerinin Üniversite bütçesi içerisinde yürütülmesi sonucu, en az yemek hizmetleri için bütçeye konulan ödenek kadar Üniversitenin gelir ve giderinin yüksek gösterilmesine ve bu nedenle mali tablolarında hatalı gösterime sebep olunmuştur.

BULGU 4: Yapım İşleri, Hizmet ve Mal Alımlarına Yönelik İhtiyaçların Kısımlara Bölünmek Suretiyle Doğrudan Temin Yoluyla Karşılanması

İdare tarafından doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen yapım işleri, hizmet ve mal alımlarına yönelik ihtiyaçların kısımlara bölünmek suretiyle doğrudan temin yoluyla karşılandığı tespit edilmiştir.

Üniversiteler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında olduğundan gerçekleştirecekleri mal veya hizmet ile yapım işi ihaleleri de bu Kanun'da yer alan usul ve esaslara tabidir. Anılan Kanun'un 5'inci maddesinde, yapılacak ihalelerde açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usullerinin temel usuller olduğu hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte, ihtiyaçların 22'nci maddesinde sayılan durumların olması halinde doğrudan teminle karşılanmasına da imkân tanınmıştır. Bahse konu olan maddelerde kullanımları belirli şartlara bağlanan bu istisnai yöntemin, sadece mevzuatın öngördüğü kapsam ve sınırlar dâhilinde uygulanması gerekmektedir.

Doğrudan temin; ihtiyaçların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı "18'inci maddesinde sayılan (açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık ihale usulü) ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlilik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak temin edilmesidir.

Yukarıda da açıkça ifade edildiği üzere doğrudan temin bir ihale usulü değildir. Doğrudan temin ile 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinde belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında idarelere kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. Bu nedenle bazı alımların belirlenen parasal limitler dâhilinde bu maddeye göre yapılması istisnai bir durumdur. 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi 1'inci fıkrasının (d) bendinde belirtilen ve Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenen tutarı aşmayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin idarelerce temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu bentte belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanun'un ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan anılan Kanun'un 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında, eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla 4734 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanun'un 22'nci maddesi 1'inci fıkrası (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki işlerin kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle doğrudan temini, Kanun'un temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

Yapılan işlemlere bakıldığında;

Doğrudan teminle 32 adet yapım işinin yapıldığı ve yapılan işlerin bir kısmının benzer nitelikte olduğu (TNKÜ Yapı İşleri Bakım Onarım Atölyesindeki Muhtelif Tadilatların Yapılması İşi, TNKÜ Merkez Kampüsteki Muhtelif İşlerin Yapılması İşi, TNKÜ Değirmenaltı Kampüsündeki Muhtelif Binalarda Tadilat İşlerinin Yapılması İşi, TNKÜ Hastanesi KBB Yataklı Servisinde Muhtelif Tamiratların Yapılması İşi, TNKÜ Stadyum Çevresindeki Muhtelif Tamiratların Yapılması İşi, TNKÜ Rektörlük Binası Dış İlişkiler Birimine Alüminyum Bölme Yapılması ve Muhtelif Kırık Camların Değiştirilmesi İşi, TNKÜ Kampüs İçi ile İlçelerdeki Muhtelif Alüminyum ve Cam Tadilatlarının Yapılması İşi) görülmüştür.

Doğrudan teminle alımı yapılan mal alımları incelendiğinde, 11.12.2025 tarihinde değişik miktarlarda 5 farklı işlemle diş malzemesi alımı yapıldığı, farklı tarihlerde fotokopi makinesi alımları, farklı tarihlerde bilgisayar ve bilgisayar malzemesi alımları, farklı tarihlerde 3 farklı işlemle kırmızı et alımı yapıldığı görülmüştür.

Hizmet alımları incelendiğinde ise; Meslek Yüksek Okulları yemek hizmeti alımlarının doğrudan temin yöntemiyle karşılandığı tespit edilmiştir.

Tablo 5: Doğrudan Temin Yöntemiyle Karşılanan Hizmet Alımları

İşin Adı	Doğrudan Temin Sayısı	Toplam Tutar (TL)
Malkara MYO Yemek Hizmeti Alımı	6	3.395.503,38
Çerkezköy MYO Yemek Hizmeti Alımı	11	1.204.602,00
Marmara Ereğlisi MYO Yemek Hizmeti Alımı	12	695.821,00
Şarköy MYO Yemek Hizmeti Alımı	5	543.729,00
Çorlu MYO Yemek Hizmeti Alımı	13	2.832.632,00
Hayrabolu MYO Yemek Hizmeti Alımı	11	557.040,00
Saray MYO Yemek Hizmeti Alımı	9	402.270,00
Muratlı MYO Yemek Hizmeti Alımı	11	394.806,00

Kamu İdaresi cevabında, konuya ilişkin olarak gerekli özen ve hassasiyetin gösterileceği ifade edilmiştir.

Yapım işlerinin, hizmet ve mal alımlarının ihale yerine parçalara bölünerek 4734 sayılı Kanun'un 22/d maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirilmesi yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturmaktadır.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

8. EKLER

EK 1: BULGULARA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu			
Bulgu Adı	**Yıl**	**İdare Tarafından Yapılan İşlem**	**Açıklama**
Hizmet Alımına Yönelik İhtiyaçların Kısımlara Bölünmek Suretiyle Doğrudan Temin Yöntemiyle Karşılanması	2024	Yerine Getirilmedi	Yapılan incelemede konu yerine getirilmediğinden bulgu konusu edilmiştir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 4

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 4

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 4

5. DENETİM GÖRÜŞÜ 5

6. DENETİM BULGULARI 5

7. EKLER 26

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Yıllar İtibariyle Hastanenin Piyasaya Olan Borçlarındaki Değişim 7

Tablo 2: Yaklaşık Maliyetin Tespiti İçin Fiyat Veren, İhaleye Katılan, İhaleyi Alan Firmalar 20

KISALTMALAR

CE	:	Conformité Européenné
FDA	:	Food and Drug Administration
İSO	:	International Organization for Standardization
KDV	:	Katma Değer Vergisi
SUT	:	Sağlık Uygulama Tebliği
TİTUBB	:	Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası
TL	:	Türk Lirası
UBB	:	Ulusal Bilgi Bankası

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. Kurum Mali Tablolarındaki Stok Kayıtlarının Taşınır Kayıt Sistemindeki Kayıtlarla Doğrulanamaması

B. Diğer Bulgular

1. Hastanenin Piyasaya Olan Borçlarının Sürdürülemez Düzeyde Artması

2. İşçilerin Birikmiş Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmasına İlişkin Tedbirlerin Alınmaması

3. Doğrudan Temin Yöntemi ile Gerçekleştirilen İşlerde Mevzuatta Düzenlenen Bazı Hususlara Uyulmaması

4. 4734 sayılı Kanun'un 22-F Maddesine Göre Doğrudan Teminle Yapılan Alımlarda Bazı Hususlara Uyulmaması

5. Üniversite Hastanesi İlaç ve Sarf Malzemesi Depolarında Stok Yönetimi Yapılmaması

6. Sağlık Hizmetleriyle İlgili Yapılan İhalelerde Yaklaşık Maliyetin Mevzuata Uygun Belirlenmemesi, İhalelerde Rekabetin ve Saydamlığın Sağlanamaması

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58'inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında, 22.10.2007 tarihli ve 26678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliği ile kurulmuştur.

18.06.2020 tarihinde yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik gereği Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği de revize edilerek 11.02.2022 tarihli ve 31747 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Döner Sermaye İşletmesi, Yönetmelik'in "Faaliyet alanları" başlıklı 4'üncü maddesinde sayılan ve aşağıda yer verilen faaliyetleri yürüterek gelir elde etmektedir:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilecek konularda; bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, kurslar açmak, seminer, konferans ve sempozyum düzenlemek,

b) Plan, fizibilite çalışması, analiz, model denemeleri, bilgi işlem hizmetleri, iş değerlendirmesi organizasyonu, danışmanlık, eğitim organizasyonu, bakım-onarım yapmak ve bunlara ilişkin raporlar hazırlamak,

c) Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve atölyelerde yapılacak her çeşit muayene, analiz, deney, tahlil, ameliyat, ölçme, tetkik, tedavi, hemşirelik, hasta bakıcılık, bakım, üretim ile ilgili iş ve benzeri hizmetler yapmak, sağlık tesisleri uygulama eczanesi açmak ve işletmek,

ç) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak,

d) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü yayım ve basım işlerini yapmak

olarak belirlenmiştir.

Yükseköğretim kurumlarının döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları da esas alınarak yapılan ek ödemelerde, 18.02.2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

Rektörlüğe bağlı çalışan Döner Sermaye İşletmesi; İşletme Müdürlüğü ve Saymanlık Müdürlüğü şeklinde teşkilatlanmış olup gelir getirici birim sayısı 19 (ondokuz)'dur.

İşletme Müdürlüğünde; İşletme Müdürü, 1 idari memur hizmet vermekte olup bunların tamamının kadrosu özel bütçede bulunmaktadır. Ayrıca; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/a maddesi kapsamında 3 biyolog, 5 ebe, 1 eczacı, 3 fizyoterapist, 79 hemşire, 3 laborant, 10 sağlık memuru, 17 sağlık teknikeri, 1 sağlık teknisyeni; 4/b maddesi kapsamında 1 hemşire, 4/d kapsamında 350 işçi istihdam edilmekte olup, bunlarının tamamının kadrosu Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde bulunmaktadır.

Saymanlık Müdürlüğünde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı personeli saymanlık müdürü, 1 muhasebe uzmanı ve 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni bulunmaktadır.

1.3. Mali Yapı

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulmuş olan döner sermayeli işletmelerin iş ve işlemleri ile bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebesi, kontrol ve denetimi ile muhasebe yetkililerinin niteliklerine ilişkin usul ve esaslar, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Döner sermaye işletme bütçesi adı geçen Yönetmelik'in “Bütçe” başlıklı 4'üncü maddesine göre hazırlanmakta ve üniversite yönetim kurulunun onaylaması ile kesinleşmektedir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün giderleri elde edilen gelirlerle finanse edilmekte olup 2025 yılında özel bütçeden 262.526.112,64 TL kaynak kullanılmıştır.

Başlangıç bütçesinde 2.436.368.760,00 TL gelir öngörülmüş olup gider bütçesi de aynı tutarda hazırlanmıştır. Yıl içerisinde ek bütçelerle bütçe tahminleri güncellenmiş olup gelir ve gider bütçeleri 2.518.148.860,16 TL'ye yükselmiştir.

İşletmenin 2025 yılında 2.605.334.870,00 TL bütçe giderine karşılık 1.805.566.295,14 TL bütçe geliri elde ettiği anlaşılmıştır.

İşletmede 2025 yılı gelir tablosuna göre 1.984.659.968,95 TL gelir elde edilmiş, 2.666.043.654,29 TL gider gerçekleşmiş ve dönem 681.383.685,34 TL net zarar ile tamamlanmıştır.

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin muhasebe ve raporlama işlemleri, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde yer alan hükümlere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulan ve yönetilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Adı geçen Yönetmelik'te hüküm bulunmayan hâllerde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanun'a dayanılarak hazırlanan diğer yönetmelikler ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin genel esasları kıyasen uygulanmaktadır.

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden denetime sunulanlar aşağıda yer almakta olup denetim, bunlar ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır:

. Birleştirilmiş veriler defteri

. Geçici ve kesin mizan

. Bilanço

. Gelir tablosu

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve gelir tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi

yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. DENETİM GÖRÜŞÜ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

6. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Kurum Mali Tablolarındaki Stok Kayıtlarının Taşınır Kayıt Sistemindeki Kayıtlarla Doğrulanamaması

Döner Sermaye İşletmesi mali tablolarındaki stok kayıtları ile kurumun fiilen kullandığı taşınır kayıt sistemindeki kayıtların birbirini tutmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Hesap verme sorumluluğu" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların; kaynakların etkili, ekonomik, kullanımından sorumlulukları olduğu

gibi bunların tam ve doğru şekilde muhasebeleştirilmesinden ve raporlanmasından dolayı da sorumlulukları bulunmaktadır.

Üniversite Hastanesinde sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaç ve farmakolojik ürünler başta olmak üzere, medikal malzemeler ve diğer tüm taşınır hareketleri Enlil Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden izlenmekte, tüm depolardaki taşınırlar bu sistemde görülmekte, malzemelerin fiyat ve miktarlarıyla, ihtiyaç ve stok fazlası miktarlarına ulaşılabilmektedir. Hastanede stok hareketleri ve taşınır işlem fişlerinin kesilmesi fiilen hastane bilgi yönetim sistemlerinin stok hareketlerine ilişkin modüller üzerinden yürütülmekle beraber, muhasebe kayıtları T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebe Yönetim Sisteminde oluşturulmakta, kurum mali tablolarının da bu sistemden çıkması sebebiyle, muhasebe kayıtlarının hastane bilgi yönetim sistemi verileri ile uyumlu olması, gerek dönem içinde gerekse dönem sonunda hastane kayıtlarıyla saymanlık kayıtlarının birbirini teyit etmesi gerekmektedir.

Kurumun taşınır kayıtlarının incelenmesinde; 31.12.2025 tarihi itibarıyla Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden alınan listeye bakıldığında yılsonu itibariyle 358.446.923,39 TL tutarında 150 hesap grubu malzeme olduğu anlaşılmıştır. Ancak Döner Sermaye İşletmesi muhasebe sisteminde Hastaneye ait 150 numaralı hesaba bakıldığında 488.137.215,55 TL tutarında malzeme olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, 150 numaralı İlk Madde ve Malzeme hesap kodlarında izlenen taşınırların, mali tablo ve hastane bilgi sisteminde kayıtlı tutarları birbirini tutmamaktadır. Hastane Bilgi Sisteminde kayıtlı olmayan ancak kurum mali tablolarında görünen toplamda 129.690.292,16 TL tutarında malzeme olduğu görülmektedir. Kurumun stok hareketlerinin takip edildiği verilerinin gerçek-fiili durumu yansıtması beklendiğinden, kurum varlıklarının mali tablolarda hatalı gösterildiği değerlendirilmektedir.

Kamu İdaresi cevabında, bulguya ilişkin gerekli çalışmaların başlatıldığı ve sürecin 2026 yılı içerisinde taamalanacağı ifade edilmiştir.

Stok hareketlerine ilişkin hesap verme sorumluluğunun sağlanabilmesi için kurum mali tablolarındaki stok kayıtlarının, taşınır işlemlerinin kayıt ve takibinin yapıldığı, taşınır kesin hesabının çıktığı kayıtların birbirini teyit etmesi ve dönem sonu envanter çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Hastanenin Piyasaya Olan Borçlarının Sürdürülemez Düzeyde Artması

Üniversite hastanesinin piyasaya olan ticari borçlarının 2025 sonu itibariyle %130 oranında artarak 310.681.310,66 TL'ye ulaştığı, 2025 yılı geçici mizana göre vadesi gelmeyenlerle birlikte borç tutarının 718.762.631,64 TL olduğu ve mevcut durumun sürdürülemez hale geldiği tespit edilmiştir.

Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, Hastanenin özel sektör şirketleri ile gerçek kişilere olan borçları bir önceki yıla göre 2023 yılında %282,73 oranında, 2024 yılında %50,10 oranında ve 2025 yılında %108,18 oranında artmıştır.

Tablo 1: Yıllar İtibariyle Hastanenin Piyasaya Olan Borçlarındaki Değişim

	2022 yılı Borç Tutarı (TL)	2023 yılı Borç Tutarı (TL)	Bir Önceki Yıla Göre Artış (%)	2024 yılı Borç Tutarı (TL)	Bir Önceki Yıla Göre Artış (%)	2025 yılı Borç Tutarı (TL)	Bir Önceki Yıla Göre Artış (%)
Özel Sektör Şirketlerine Borçlar	27.899.729,52	133.293.390,76	%377,76	196.339.039,12	%47,30	462.270.108,65	%135,45
Gerçek Kişilere Borçlar	3.058.646,69	4.541.336,26	%48,48	1.658.062,86	%63,49	19.428.316,64	%1071,75
DMO Sağlık Market Borçları	14.834.672.68	25.171.794,09	%69,68	45.158.619,16	%79,4	52.649.512,02	%16,59
Temlikli Borçlar	492.949,96	2.697.491,17	%447,21	6.953.206,56	%157,77	4.396.158,75	-%36,77
Dernek ve Kamuya Yararlı Borçlar	0	9.557.633,33		12.965.420,13	%35,65	8.930.377,90	-%31,12
TOPLAM	45.793.048,89	175.261.645,61	%282,73	263.074.347,83	%50,10	547.674.473,96	%108,18

Yapılan alımlarda İdare tarafından ödeme için 30-270 güne kadar vadeler tanınmış olmasına rağmen, 31.12.2025 tarihi itibariyle 310.681.310,66 TL için taahhüt edilen vadelerde ödeme yapılamamıştır.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinin borçluluk durumu nedeniyle;

- Taahhüt etmiş olduğu borçlarını ödeyemediği için Hastanenin piyasa nezdindeki güvenilirliğinin olumsuz etkilenmekte olduğu,

- Mali yönden zayıf olan satıcıların ticari varlıklarını sürdürmekte zorlanacağı,

- Süreç böyle devam ederse belirli bir aşamadan sonra Hastanenin piyasadan mal ve hizmet temininde zorlanacağı,

- Hastane tarafından açılan yeni ihalelere katılan isteklilerin tekliflerini yüksek tutmaları nedeniyle yeni alımların piyasa fiyatlarının üzerinde gerçekleşmesine yol açmakta olduğu,

- Alacaklıların dava yoluna gitmeye başlamaları durumunda ilave masraf ve hukuki sorunların yaşanmasına yol açacağı

değerlendirilmektedir.

Kamu İdaresi cevabında; döner sermaye gelirlerinden yapılan personel maaşları nedeniyle giderlerin gelirlere nazaran giderek arttığı, mal ve hizmet alımlarında artan döviz kuru ve banka faizlerinin yüksek oluşu nedeniyle firmaların fahiş fiyat artışı uyguladığı ve bunu tekliflere yansıttığı, zorunlu ödemeler nedeniyle firmalara yapılacak ödemeler için ödenek ve naktin yetersiz kaldığı, mevcut durumda hastane gelirlerinin giderlerini karşılamada yetersiz kaldığı, mal alımlarının büyük bir kısmının Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla temin edildiği ve diğer alımların borç yükünün artmaması adına asgari seviyede tutulmaya çalışıldığı ifade edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında da ifade edildiği üzere, hastane gelirlerinin giderlerini karşılamada yetersiz kaldığı, bazı ödemelere öncelik verilmesi nedeniyle önceki borçların daha da geciktiği ve bu borçlara yenilerinin eklendiği ve bu durumun sürdürülemez hale geldiği anlaşılmaktadır. Bu durum, yukarıda belirtildiği üzere hem büyük olumsuzluklara sebep olmakta hem de bu durum bir süre sonra hastaneyi piyasa mal ve hizmet alamama riski taşımaktadır.

Sonuç olarak, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi ve Hastanenin yüksek düzeylere ulaşan ticari borçlarının azaltılması için paydaşların biraraya gelerek çözüm yollarının bulunması gerekmektedir.

BULGU 2: İşçilerin Birikmiş Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmasına İlişkin Tedbirlerin Alınmaması

Döner Sermaye İşletmesinde çalışan daimi işçilerin yıllık izinlerini kullanmadığı, birikmiş ücretli izinlerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı" başlıklı 50'nci maddesinde "Dinlenmek, çalışanların hakkıdır." denilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu'nun; "Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri" başlıklı 53 üncü maddesinde; "İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez…" "Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti" başlıklı 59'uncu maddesinde; "İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir…" denilmektedir.

Aynı Kanun'un 54'üncü maddesinde, işçinin her hizmet yılına karşılık sonraki yılda izin kullanacağı belirtilmiş olup başka bir deyişle yıllık ücretli izinlerin kullanılmayıp biriktirilmesine izin vermemiştir.

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde; "İşveren veya işveren vekilleri, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen izin kurulu veya 18'inci maddeye dayanılarak bunun yerine geçenlere danışmak suretiyle işyerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yılın belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini tayin edebilir. Bunu işyerinde ilan eder." denilmektedir.

İşçinin her yıl yıllık ücretli izin kullanma hakkı vardır. Yıllık izin hakkı, bir dinlenme iznidir. Bu izin, işçinin beden ve ruh sağlığı için gereklidir. Bir yıl boyunca çalışan işçinin yıllık izin kullanması, beden ve ruh sağlığı açısından büyük önem taşır. Bu nedenle işçi ve işveren, yıllık izin hakkından feragat edemez.

Yıllık izni kullandırma zamanını belirlemek işverenin yönetim yetkisi kapsamındadır. Bazı dönemlerde iş yoğunluğu azalmaktadır. İdare, işleri aksatmayacak şekilde toplu izin uygulayabilir, tüm izni bir anda kullandırabileceği gibi, karşılıklı anlaşma ile aylara da bölebilir. Yıllık ücretli izinler işçinin talebi ile verilmekle birlikte, Yönetmeliğin 8'nci maddesinde ifade edildiği gibi "İzin kurulu veya işveren, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı değildir.

Ancak, izin sıra ve nöbetleşmesini göstermek üzere söz konusu kurulca düzenlenecek çizelgeler işçinin talebi ve iş durumu dikkate alınarak hazırlanır.”

Kullanılmayan izinler; işçi emekli olduğunda veya iş sözleşmesi son bulduğunda ücrete dönüşmektedir. Ödeme son ücret üzerinden yapılacağından, işçinin eline çok yüksek miktar geçebilmektedir. Bu nedenle, işçiler emekli olunca kullanmadığı izinlerin de parasını alacağı için, izin kullanmamakta, idare de buna izin vermektedir. Kurumun mali yükünü ileriki dönemlerde arttıracak olan bu uygulamanın, gerek Anayasa'ya gerekse İş Kanunu'nun emredici düzenlemelerine aykırılık oluşturduğu açıktır.

Yapılan incelemelerde 2026 yılı öncesi 30 gün ve üzerinde izni bulunan 115 işçinin toplamda 5237 gün birikmiş izni olduğu, 20 işçinin kullanılmayan izinlerin sayısının 60 günü geçtiği görülmüştür.

Kamu İdaresi cevabında; üniversite hastanesinde personel yetersizliği ve hizmetin devamlılığı için 4/d’li personele mevzuatın uygun gördüğü şekilde izin kullandırılmasında aksaklıklara sebep olunduğu ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterileceği ifade edilmiştir.

Döner sermayede daimi işçi olarak çalışan personel tarafından kullanılmayıp biriktirilmiş yıllık ücretli izinlerin kullandırılmasının sağlanması gerekmektedir.

BULGU 3: Doğrudan Temin Yöntemi ile Gerçekleştirilen İşlerde Mevzuatta Düzenlenen Bazı Hususlara Uyulmaması

İdare tarafından doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen yapım işleri ve hizmet alımlarında belli bir süreyi gerektiren edimlerin sözleşmeye bağlanmadığı, mal ve hizmet alımına yönelik ihtiyaçların kısımlara bölünmek suretiyle doğrudan temin yoluyla karşılandığı, Kamu İhale Kurulunun yazılı izni olmadan doğrudan temin limitinin aşıldığı ve doğrudan temin ile yapılan alımların bir kısmında yasaklılık kontrolünün yapılmadığı tespit edilmiştir.

Üniversiteler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında olduğundan gerçekleştirecekleri mal veya hizmet ile yapım işi ihaleleri de bu Kanun’da yer alan usul ve esaslara tabidir. Anılan Kanun’un 5’inci maddesinde, yapılacak ihalelerde açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usullerinin temel usuller olduğu hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte, ihtiyaçların 22’nci maddesinde sayılan durumların olması halinde doğrudan teminle karşılanmasına da imkân tanınmıştır. Bahse konu olan maddelerde kullanımları belirli şartlara

bağlanan bu istisnai yöntemin, sadece mevzuatın öngördüğü kapsam ve sınırlar dâhilinde uygulanması gerekmektedir.

Ancak, yapılan denetimde doğrudan temin yöntemi ile yapılan yapım işi, mal ve hizmet alımlarında aşağıda yer verilen hususlar tespit edilmiştir:

A) Doğrudan Temin Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşleri ve Hizmet Alımlarında Belli Bir Süreyi Gerektiren Edimlerin Sözleşmeye Bağlanmaması

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre doğrudan temin ile gerçekleştirilen yapım ve hizmet işlerinin incelenmesi sonucunda; yapımı ve teslimi belli bir süreyi gerektiren çeşitli inşaat tadilat ve bakım onarım işleri için yüklenici ile sözleşme imzalanmadığı görülmüştür.

11.07.2023 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.02.2024 tarihinde yürürlüğe giren Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ'in "Alımlara ilişkin uygulama esasları" başlıklı 4'üncü maddesinin 5'inci fıkrasında; "Teslimi, sunumu veya yapımı belli bir süreyi gerektiren alımlar ile Kanunun 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda sözleşme imzalanması zorunludur" denilmiştir. Dolayısıyla Tebliğ düzenlemesi uyarınca bakım onarım ya da proje hazırlanması gibi belli bir süreyi gerektiren işler için yapılacak alımlarda sözleşme düzenlemesi zorunludur.

Kamu İdaresi cevabında, doğrudan temin ile gerçekleştirilen ve belli bir süreyi gerektiren yapım, bakım onarım hizmet işlerinin sözleşmeye bağlanarak gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.

Yapılan incelemede, doğrudan temin ile gerçekleştirilen ve belli bir süreyi gerektiren yapım, bakım onarım hizmet işlerinin büyük kısmında sözleşme imzalanmadığı görülmüştür.

Doğrudan temin kapsamında gerçekleştirilen ve belli bir süreyi gerektiren yapım ve hizmet alımlarında işin idare tarafından belirlenen koşullarda ve özelliklerde yapılmasını garanti altına almak, kamu kaynaklarının etkin kullanımını ve işin kontrolünü sağlayabilmek, ayrıca ilgili işten doğabilecek hukuki anlaşmazlıkların önüne geçebilmek açısından mevzuatın zorunlu kıldığı gibi sözleşme imzalanması gerekmektedir.

B) Mal ve Hizmet Alımına Yönelik İhtiyaçların Kısımlara Bölünmek Suretiyle Doğrudan Temin Yoluyla Karşılanması

Döner Sermaye İşletmesi tarafından mal ve hizmet alımlarının ihale yerine parçalara bölünerek 4734 sayılı Kanun'un "Doğrudan temin" başlıklı 22/d maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirildiği görülmüştür.

Doğrudan temin; ihtiyaçların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı "18'inci maddesinde sayılan (açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık ihale usulü) ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlilik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak temin edilmesidir.

Yukarıda da açıkça ifade edildiği üzere doğrudan temin bir ihale usulü değildir. Doğrudan temin ile 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinde belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında idarelere kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. Bu nedenle bazı alımların belirlenen parasal limitler dâhilinde bu maddeye göre yapılması istisnai bir durumdur. 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi 1'inci fıkrasının (d) bendinde belirtilen ve Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenen tutarı aşmayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin idarelerce temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu bentte belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanun'un ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan anılan Kanun'un 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında, eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla 4734 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanun'un 22'nci maddesi 1'inci fıkrası (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki işlerin kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle doğrudan temini, Kanun'un temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

Yapılan alımlar incelendiğinde;

- Alıma konu ... malların parçalara bölünerek 11.11.2025, 18.11.20225 ve 27.11.2025 tarihinde 4 ayrı yevmiye ile ...Medikal firmasından,

- Alıma konu ... malların parçalara bölünerek 4.01.2025 ve 16.01.2025 tarihinde 2 ayrı yevmiye ile ... Medikal firmasından,

- Alıma konu ... malların parçalara bölünerek 25.03.2025 tarihinde 2 ayrı yevmiye ile ... Medikal firmasından firmadan temin edildiği,

- Alıma konu ... hizmetin parçalara bölünerek 28.03.2025, 22.05.2025 ve 17.06.2025 tarihinde 3 ayrı yevmiye ile ... Medikal firmasından firmadan temin edildiği,

İlgili malların yıl içerisinde sık sık alım konusu yapıldığı anlaşılmış, çok sayıda benzer örneklerle karşılaşılmıştır.

Kamu İdaresi cevabında; ihtiyaçların büyük ölçüde 4734 Sayılı Kanun'un 19'uncu maddesine göre açık ihale usulüyle ve Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla temin edildiği, ancak öngörülemeyen ihtiyaçların veya taleplerin farklı zamanlarda oluşması ve sağlık hizmetinin aksamadan devam etmesi amacıyla ilgili madde kapsamında satın almalar gerçekleştirildiği, 2026 yılında konuyla ilgili gereken hassasiyetin gösterilececeği ifade edilmiştir.

Döner Sermaye İşletmesi tarafından mal ve hizmet alımlarının ihale yerine parçalara bölünerek 4734 sayılı Kanun'un 22/d maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirilmesi yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturmaktadır.

C) Doğrudan Temin İle Yapılan Alımlarda Yasaklılık Kontrolünün Yapılmaması

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile doğrudan temin yoluyla parasal limit dâhilinde yapılan alımların bir kısmında yasaklılık kontrolünün yapılmadığı görülmüştür.

11.07.2023 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.02.2024 tarihinde yürürlüğe giren Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ'in "Alımlara ilişkin uygulama esasları" başlıklı 4'üncü maddesinin 8'inci fıkrasında; "Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal limitler dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığı kontrol edilir ve bu kişinin listede bulunduğunun anlaşılması durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaz. Aynı maddenin diğer bentleri kapsamında yapılan alımlarda ise alım yapılacak gerçek veya tüzel kişiye ilişkin yasaklılık teyidi yapılmaz." denilmiştir. Dolayısıyla Tebliğ düzenlemesi uyarınca alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin

Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrolünün yapılması zorunludur.

Yapılan denetimde, bu hükme rağmen idare tarafından Kanun'un 22/d maddesi uyarınca gerçekleştirilen alımların bir kısmında, alım yapılan gerçek veya tüzel kişilerin yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmediği tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında; bulgu konusunda 2026 yılı içerisinde gerekli hassasiyetin gösterileceği ifade edilmiştir.

4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. Ancak, anılan Kanunun 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal limit dâhilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kamu İhale Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

D) Kamu İhale Kurulunun Yazılı İzni Olmadan Doğrudan Temin Limitinin Aşılması

Doğrudan temin ile yapılan yapım işleri ile mal alımlarında %10'luk yasal limitin Kamu İhale Kurulunun izni olmadan aşıldığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar" başlıklı 62'nci maddesinin (ı) bendi; pazarlık ve doğrudan temin usullerinde parasal limitlerin yer aldığı 21'inci maddenin birinci fırkasının (f) bendi ile 22'nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılacak harcamaların yıllık toplamlarının, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadan aşamayacağını hükme bağlamıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 21'inci maddesi uyarınca, idarenin 21/f ve 22/d kapsamındaki harcamalarının %10 sınırını aşma zorunluluğu doğması durumunda, buna ilişkin uygun görüş için Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunması gerekmektedir. Ayrıca 4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesindeki "ihale ilkelerini" ve 62'nci maddesindeki "ihale kurallarını" uygulamayan kamu görevlileri için 4734 sayılı Kanun'un "Görevlilerin Ceza Sorumluluğu" başlıklı 60'ıncı maddesinin son fıkra hükmünün geçerli olduğunun göz önünde bulundurulması yerinde olacaktır.

Yapılan inceleme sonucunda, 21/f ve 22/d kapsamındaki mal alımı harcamalarında %10 sınırının aşılarak %16 oranında ve yapım işi harcamalarında %10 sınırının aşılarak %17 oranında gerçekleştirildiği ve tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında; bulgu konusunda 2026 yılı içerisinde gerekli hassasiyetin gösterileceği ifade edilmişti

Tesis edilecek kontrol mekanizması ile söz konusu limitin aşılıp aşılmadığının düzenli olarak kontrolünün sağlanması ve limit aşımının zorunluluk arz etmesi durumunda, buna ilişkin başvuruların zamanında yapılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için önem arz etmektedir.

BULGU 4: 4734 sayılı Kanun'un 22-F Maddesine Göre Doğrudan Teminle Yapılan Alımlarda Bazı Hususlara Uyulmaması

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/f maddesine göre yapılan alımlarda teknik şartname hükümlerine uyulmadığı, medikal malzeme alımlarının bir kısmında sözleşme imzalanmadığı ve teslim sonrasında gerekli kontrollerin yapılmadığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin (f) bendinde özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımlarının ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulü ile temin edilebileceği hüküm altına alınmıştır. Maddenin devamında bu kapsamdaki ihtiyaçların, ihale komisyonu kurma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edileceği belirtilmiştir.

Ayrıca Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, anılan Kanunun 22'nci maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle yapacakları alımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 11.07.2023 tarih ve 32245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğrudan Temin Yöntemiyle Alımlara İlişkin Tebliğ'in 4'üncü maddesinin beşinci fıkrasında; teslimi, sunumu veya yapımı belli bir süreyi gerektiren alımlarda sözleşme imzalanmasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

İdarece bu madde kapsamına giren ilaç, serum, protez vb. ihtiyaçların 22/f usulü ile temin edildiği ve bu ihtiyaçların temini için piyasa fiyat araştırması için firmalara eki teknik şartname ile birlikte teklif yazısı gönderilerek firmaların tekliflerini teknik şartnameyi göz önünde bulundurarak sunmalarının istendiği görülmüştür.

Bahse konu teknik şartnamede tekliflerde marka, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kodları ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'na kayıt/bildirim işlemlerinin yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kodları belirtilecektir. Ayrıca bazı medikal malzeme alımlarında uluslararası kabul görmüş kalite standartlarının en az birine sahip olması gerektiği (İSO, FDA, CE) ifade edilmiştir. Teslimat süresi teklif mektuplarında belirtilecek olup teslimat süresi değerlendirmede tercih nedeni olabilecektir.

Ayrıca SUT eki listelerde bulunan malzemelere ilişkin teklif verilmesi halinde SUT kodları tekliflerde belirtilecektir. Söz konusu listede yer almasına rağmen teklifte malzemelerin kodunun belirtilmemesi halinde malzemenin satın alınması ve fiyatının SUT ekinde yer alan fiyattan yüksek olması durumunda teklif edilen fiyat ile SUT ekinde yer alan fiyat arasındaki fark toplamı isteklinin hakedişinden kesilecek, hakedişinin bulunmaması halinde istekliden ayrıca tahsil edilecektir. Şartnamede yazan tüm hususların teklif mektubunda taahhüt edilmesi gerekmekte olup taahhüt edilmediği durumlarda teklifler geçersiz sayılacaktır.

Yukarıda yer verilen teknik şartname hükümlerinden anlaşılacağı üzere firmalar tekliflerinde marka, SUT, UBB kodlarını yazacaklar ve değerlendirmede tercih nedeni olmak üzere teslimat sürelerini belirterek şartnamede yazan tüm hususları teklif mektubunda taahhüt edecektir. Aksi durumda firmanın teklifi geçersiz sayılacaktır.

Ancak Kanun'un 22/f maddesine göre yapılan ilaç, serum ve protez alımlarının incelenmesinde,

• Bazı alımlarda teklif mektubunun dosya içinde bulunmadığı,

• Teklif mektuplarının bir kısmında marka, uluslararası kabul görmüş kalite standartlarının en az birine sahip olmadığı (İSO, FDA, CE) ve teslimat sürelerine yer verilmediği halde isteklilerin tekliflerinin geçersiz sayılmadığı,

• Alım yapılan firma ile sözleşme imzalanmasına ve malın teslim süresinin belirlenmesine rağmen, teslimatta yaşanabilecek gecikme sebebiyle herhangi bir cezai yaptırım öngörülmediği,

• Alım konusu cihazların bir kısmının muayene kabullerinin yapılmadığı, İSO, FDA, veya CE kontrollerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında; bulguya ilişkin gerekli ek çalışmaların yapıldığı, süreç ile ilgili idare tarafından gerekli tedbirlerin alındığı ve sürecin hassasiyetle takip edileceği ifade edilmiştir.

Kanun'un 22/f maddesine göre yapılan alımlarda teknik şartname hükümlerine uygun hareket edilerek alım yapılmadan önce teklif mektuplarının içeriğinin kontrol edilmesi, yüklenici ile mal tesliminin süresini ve süresinde teslim yapılmaması durumunda uygulanacak olan yaptırımları da içerecek şekilde sözleşme yapılması ve alım sonrasında da tüm kontrollerin yapılması gerekmektedir.

BULGU 5: Üniversite Hastanesi İlaç ve Sarf Malzemesi Depolarında Stok Yönetimi Yapılmaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi İlaç Deposu, hastane birimleri ve bilgi işlem sistemlerinin incelenmesi neticesinde, stok yönetiminde yapılan hatalar ve veri kayıpları nedeniyle ilaç ve benzeri tıbbi sarf malzemelerinin bir bölümünün miadının dolarak imha edilmek zorunda kalındığı tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 8'inci maddesinde; *"Hesap verme sorumluluğu Madde 8- Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır."* denmektedir.

Sağlık işletmelerinde ortaya çıkacak gereksinimleri karşılamak, tıbbi tetkik ve tedavilerin kesintiye uğramadan sürdürülmesini sağlamak için bulundurulması gerekli sarf malzemelerine stok denilmektedir. Stoklar, başta Taşınır Mal Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin amir hükümleri uyarınca sisteme kaydedilir, sarf veya imha edilirler.

Stok faaliyetinin aksaması, sağlık hizmetlerinin sunulmasında yetersizliğe yol açabilmektedir. Uzun vadede stok yönetiminde yapılan hatalar, hastanenin bütçesinde ve işleyişinde yapısal sorunlara yol açmaktadır.

Sağlık hizmetlerinde stok yönetimi, ilaç ve ekipman gibi, sağlık hizmeti sunabilmek için gereken maddi kaynakların yönetimidir. Tüm bu maddi kaynakların seçilmesi, satın alınması, dağıtımı ve sarf ya da imha edilmesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun hesap verme sorumluluğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Stok yönetim sisteminin başarılı olması için sadece iyi bir yönetim, istihdam veya merkezi satın alma gibi unsurlar tek başlarına yeterli olmamaktadır. Hastanenin eczane, tıbbi sarf malzemeleri tüketiminde ihtiyacı tespit etme ve stok kontrolünü sağlamak için bilgi işlem sistemlerinde kesintisiz veri akışının da sağlanması gerekmektedir.

Nitekim, Taşınır Mal Yönetmeliği'nin Sorumluluk başlıklı 5'inci maddesinde de taşınır yönetimindeki bütüncül sorumluluk yaklaşımı benimsenmiştir.

"(1) Harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan sorumludur. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır mal yönetim hesabının hazırlanması sorumluluğunu taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir.

(2) Harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

(3) Kamu idarelerine ait taşınırların muhafazası ile görevli olan veya kendilerine kullanılmak üzere taşınır teslim edilen kamu görevlileri bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak ve görevin sona ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmek zorundadırlar. ..."

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi 150-İlk Madde ve Malzeme taşınır hesabında bulunan taşınır iş ve işlemlerinin incelenmesinde; 2025 yıl sonu sayımına göre mali

değeri 1.249.681 TL olan 838 adet sarf malzemesinin ve 1.985.731,87 TL değerinde olan 3366 adet ilacın miadının dolması ve artık kullanım imkanının kalmaması nedeniyle imha edildiği ve/veya edilmek üzere kayda alındığı görülmüştür.

Bu ilaçların ve sarf malzemelerinin miadının dolma nedenleri;

a) Hastanede stok akışlarının kontrol edilmemiş olması nedeniyle yüklü miktarda alım yapılması ve miadı dolma süresi öncesinde ilgili ilaç deposu ile değişim imkânı kalmaması,

b) Hastane depolarından transfer depolarına gönderilen sarf malzemelerinin buradan da alt depolara gönderilmesi ve bu alt depolardaki stok kontrollerinin yapılmaması/yapılamaması,

c) Taşınır sorumlularının taşınır yönetimi ve sorumlulukları ile ilgili yetkinlikleri ve hizmet içi eğitimlerinin yetersiz olması,

olarak tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında, stok yönetimine ilişkin tüm birimlerin tekrardan uyarıldığı, hastane bünyesinde oluşturulan Talep Değerlendirme Komisyonu marifetiyle mal alımlarında stok devir hızı ve asgari stok miktarları dikkate alınarak satın alma yapıldığı, söz konusu sarf ve ilaç alımları ile diğer tüm ihtiyaçların, Hastane Başhekimliğince kurulan "Tedarik Planlama Komisyonu" kararı ile temin edildiği, fakat hastaneye başvuran vaka sayısındaki değişiklik, tedavi protokollerinin zaman içinde değişkenlik göstermesi ve uygulamayı yapan hekimlerin kurumdan ayrılması gibi sebeplerle bazı durumlarda stok yönetiminin beklenen düzeyde yapılamadığı, hastanece gereken hassasiyetin gösterileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak etkin bir stok yönetiminin kurulması, miadı dolan ilaç ve sarf malzemelerinin ihtiyaç sahibi olan diğer kamu hastanelerine gönderilmesi ya da alımı yapılan ilgili firmalara iadesi sağlanmalıdır.

BULGU 6: Sağlık Hizmetleriyle İlgili Yapılan İhalelerde Yaklaşık Maliyetin Mevzuata Uygun Belirlenmemesi, İhalelerde Rekabetin ve Saydamlığın Sağlanamaması

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) tarafından yapılan sağlık hizmet alımı (PET BT Hizmeti, Radyoterapi Hizmeti, Kemoterapi Hizmeti, Dizi Analiz Hizmeti, Moleküler Test Hizmeti gibi) ihalelerde; belirli bir firmanın sunumu esas alınarak teknik şartnamelerin hazırlanması, yaklaşık maliyetin belirlenmesinde aynı firmadan alınan fiyatın esas alınması, yapılan ihaleye sadece o firmanın katılması ve ihaleyi o firmanın alması

uygulamalarının; yapılan ihalelerde saydamlık, eşit muamele ve rekabetin sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırılık oluşturduğu tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Temel ilkeler" başlıklı 5 inci maddesi gereğince; Kamu idarelerinin, yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, gizliliği, kamuoyu denetimini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlama sorumlulukları bulunmaktadır.

Aynı Kanunun "Şartnameler" başlıklı 12 nci maddesinde; İhale konusu işin her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu; ancak işin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnamelerin ihale yoluyla hazırlattırılabileceği; belirlenecek teknik kriterlerin rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı,

Teknik şartnamelerde, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyeceği; ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebileceği hükümleri bulunmaktadır.

5018 sayılı Kamu Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Hesap verme sorumluluğu" başlıklı 8 inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu oldukları düzenlenmiştir.

Aşağıdaki tabloya göre, 2024 ve 2025 yılında Hastane yönetimi tarafından gerçekleştirilen toplam sözleşme bedeli (KDV ve fiyat farkları hariç) 442.310.977,15 TL tutarındaki 8 adet hizmet alımı ihalesi incelenmiş ve yapılan incelemelerde,

Tablo 2: Yaklaşık Maliyetin Tespiti İçin Fiyat Veren, İhaleye Katılan, İhaleyi Alan Firmalar

İşin Adı	Yaklaşık Maliyet (KDV Hariç-TL)	Sözleşme Bedeli (KDV Hariç-TL)	Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi İçin Fiyat Alınan Firmaların Sayısı	İhaleye Katılan Firmaların Sayısı

Sonuç Karşılığı Genetik Testler Ve Doku Tiplendirme Testleri Hizmet Alımı	142.200.000,00	143.400.000,00	3	1
Manuel Yarı Oto ve Tam Oto Sistem Onkoloji İlaç Hazırlama ve Uygulama Sistemi Hizmeti Alımı	41.396.802,36	33.422.756,46	1	1
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Hizmet Alımı	82.626.221,81	82.779.647,12	3	1
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Hizmeti Alımı	64.666.492,9	56.482.492,9	2	1
Patoloji Laboratuvarı Hizmeti Alımı	101.966.553,46	72.675.834,91	2	1
Patoloji Laboratuvarı Hizmeti Alımı	13.803.292,64	12.130.000,00	3	1
Sonuç Karşılığı Genetik Doku Tiplendirme Laboratuvarı Hizmeti Alımı	11.800.000,00	11.200.000,00	3	1
Laboratuvarı Hizmeti Alımı (Mikrobiyoloji)	64.386.406,26	30.220.245,76	2	3
	TOPLAM	**442.310.977,15**		

- Yaklaşık maliyetin belirlenmesi için az sayıda firmadan fiyat alınabildiği ve o fiyat esas alınarak yaklaşık maliyetin belirlendiği,

- Teknik şartnamenin hazırlanmasında ihaleyi alan firma tarafından yapılan sunumlar, tanıtımlar ve dokümanların esas alındığı,

- Yapılan açık ihaleye bir firma dışında başka firmanın katılmadığı,

- Verilen teklif fiyatın yaklaşık maliyete çok yakın bir fiyat olduğu,

- Ve ihaleyi aynı firmanın aldığı,

•Tablonun son satırı incelendiğinde ihaleye katılan firma sayısı arttığında; rekabetin arttığı ve yaklaşık maliyetin altında tekliflerin geldiği,

görülmektedir.

Belirtilen hizmet alımı işlerinin insan sağlığını ilgilendirmesi, araştırma, geliştirme ve yüksek teknoloji gerektirmesi, kendine münhasır özellikler içermesi ve maliyetli işler olması nedeniyle, bu kapsamda açılacak ihalelere çok sayıda isteklinin katılması beklenmediği gibi, şartnamelerinin de hiçbir destek alınmadan idarelerce hazırlanmasının da kolay olmadığı bilinmektedir.

Bütün bunlara rağmen, mevcut ihalelerde saydamlık, rekabet ve eşit muamele ilkelerinin ortadan kalktığı ve gerçekleşen fiyatların da reel olup olmadığı bilinememektedir. Mevcut ihalelerde, teknik şartnamelerin hazırlanmasında Kanunda belirtilen şartlara uyulmadığı gibi teknik şartnamelerin ihale yoluyla hazırlatılması konusunda da herhangi bir girişimin olmadığı, aksine teknik şartnamelerin hazırlatılması ve birim fiyatların belirlenmesinde ve hizmetlerin yürütülmesinde tüm inisiyatifin firmalara bırakıldığı görülmektedir.

İhale Kanunu hükümlerine göre; teknik kriterlerin rekabeti engelleyici hususlar içermemesi, bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması, belli bir marka, model veya ürünü işaret etmemesi gerekir. Ancak, teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebileceği mümkün olabilmektedir.

Belirtilen yasal düzenlemelere uygun hareket edilmemesi sonucu; yapılan ihalelerde rekabet ve eşit muamelenin sağlanamamasına, mevcut kaynakların verimli ve etkin kullanılamamasına sebep olunduğu görülmektedir.

Kamu İdaresi cevabında; konuyla ilgili tüm birimlerin bilgilendirildiği, hizmet alımlarına ilişkin ihalelerin yaklaşık maliyet aşamasında ilgili konularda faaliyet gösteren firmalara, aynı hizmeti alan kamu hastanelerine, geçmiş dönemlerde idarece yapılan ihalelere iştirak eden veya hizmet alınan firmalara ihale konusu işe ilişkin teknik şartnameler gönderilerek yaklaşık maliyetin oluşturulduğu, yaklaşık maliyet aşamasında firmalardan gelen itiraz ve önerilerin de birimler tarafından değerlendirildiği ve hizmete uygun teknik şartnamelerin rekabeti engellememesi için gerekli özenin gösterildiği, yapılan ihalelerin tamamının 4734 sayılı Kanunun 19'uncu maddesi kapsamında açık ihale usulüne göre ihale

edildiği, ancak söz konusu hizmet ihalelerinde, Türkiye'de ihale konusunda hizmet veren tek firma olmaları ya da açık ihale olmasına rağmen ihalelere teklif vermemeleri nedeniyle hem yaklaşık maliyet oluştururken hem de ihale aşamasında az sayıda firmadan fiyat teklifi geldiği vefFiyat teklifi vermiş olsa da firmaların bazen ihaleye katılım sağlamadığı ifade edilmiştir.

Yine verilen cevapta, söz konusu ihalelerde dokümana ve ihalelere itiraz edilmediği göz önünde bulundurulduğunda isteklilerce rekabeti engelleyen bir tespitin yapılmadığı, sağlık hizmetinde tedavi yönteminin hekim tarafından belirlendiği, hasta konforu, güncel teknoloji ve zaman unsurlarının da dikkate alınarak ilgili hekimler tarafından teknik şartnamelerin oluşturulduğu ve satın alma biriminin de rekabet ve mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kontrolleri yaptığı ifade edilmiştir.

Verilen cevapla ilgili yapılan değerlendirmede; yaklaşık maliyetin belirlenmesi için İdarece farklı kanallardan fiyat talep edilmesine rağmen ilgili firmaların dışında teklif gelmediği, Türkiye'de ihale konusunda hizmet veren tek firma olmaları ya da açık ihale olmasına rağmen ihalelere teklif vermemeleri nedeniyle hem yaklaşık maliyet oluştururken hem de ihale aşamasında az sayıda firmadan fiyat teklifi geldiği, teknik şartnamelerin hazırlanmasında da İdarece genel bir araştırma yapıldığı anlaşılmakla birlikte şaratnamelerin hazırlanmasında ilgili firmanın tanıtım broşürlerinin ve yaptıkları sunumların esas alındığı anlaşılmaktadır.

Bulgumuz doğrultusunda verilen cevaptan da anlaşılacağı üzere; Devlet bütçesinden yüksek bedeller ödenerek satın alınan ve insan sağlığı için kritik öneme haiz olan söz konusu sağlık hizmetlerinin belirli firmaların tekelinde kaldığı, ihale bedeli ve hizmetin niteliği bakımından tamamen bu firmaların belirleyici olduğu ve mevcut koşullar nedeniyle yapılan bu ihalelerde ve hizmetlerin kabulünde İdarenin tamamen etkisiz kaldığı açıkça görülmektedir. Bu durumudan dolayı, bir taraftan ihalelerde saydamlık, eşit muamele ve rekabet sağlanamamakta ve diğer taraftan kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı konusunda büyük tereddütler yaşanmaktadır.

Mevcut durum nedeniyle belirtilen sorunların üniversite hastanelerinin bireysel çabalarıyla çözümü mümkün görülmemektedir. Tüm üniversite hastanelerince sağlık hizmetleri alımı kapsamında yapılacak ihalelerde ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel gelişmeleri, yeni tedavi yöntemlerini, teknik özellikleri ve fiyatları takip eden; açılacak ihalelerde yaklaşık maliyetin ve teknik şartnamelerin belirlenmesine, ihalelere geniş kaltılımın sağlanmasına katkı sunan; firmalarca verilen hizmetleri denetleyen, alınan hizmetlerin etkilerini analiz eden; bu

kapsamda hastane personeline eğitim veren ve standartlar belirleyen ve Ülke genelinde uygulama birliği sağlayan uzman merkezi bir yapıya ihtiyaç bulunmaktadır.

Sonuç itibariyle, Üniversite Hastanesince yapılan nitelikli hizmet alımı ihalelerinde teknik şartnamelerin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin belirlenmesi hususlarında yasal düzenlemelere uyulması ve ihalelerde saydamlık, eşit muamele ve rekabetin sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması gerekmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

7. EKLER

EK 1: BULGULARA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu			
Bulgu Adı	**Yıl**	**İdare Tarafından Yapılan İşlem**	**Açıklama**
Doğrudan Teminle Gerçekleştirilen İşlerde Mevzuatta Düzenlenen Bazı Hususlara Uyulmaması	2024	Yerine Getirilmedi	Yapılan incelemede konu yerine getirilmediğinden bulgu konusu edilmiştir.
Kurum Mali Tablolarındaki Stok Kayıtlarının Taşınır Kayıt Sistemindeki Kayıtlarla Doğrulanamaması	2024	Yerine Getirilmedi	Yapılan incelemede konu yerine getirilmediğinden bulgu konusu edilmiştir.
4734 sayılı Kanun'un 22-F Maddesine Göre Doğrudan Teminle Yapılan Alımlarda Eksiklikler Bulunması	2024	Yerine Getirilmedi	Yapılan incelemede konu yerine getirilmediğinden bulgu konusu edilmiştir.
Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi İlaç ve Sarf Malzemesi Depolarında Stok Yönetimi Yapılmaması	2024	Yerine Getirilmedi	Yapılan incelemede konu yerine getirilmediğinden bulgu konusu edilmiştir.